

יב:

עין משפט‏ **גר** **מצוה**

מד א ב מיי פ"ד מהל' שקלים הל' ט ופי' מהל' כלי המקדש הל' יג:

מה ג ד ה מיי פ"א מהל' תשובה הלכס ג: **מ**ו ו מיי שס הל' ד:

»

תורה אור השלם

1. כל המנחה אשר תקריבו לך לא תעשה חמץ בי כל שאר וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לין: ויקרא ב יא
2. וכפר על הקדש משמאת בני ישראל לכל ומפשעיהם חטאתם וכן יעשה לאהל מועד השכן אתם בתוך שטמאתם:

ויקרא טו טז
3. ודלך וישלח אל ידושפט מלך יהודה לאמר מלך מואב פשע בי התלך אחי אל מואב למלחמה ויאמר אעלה כמוני כמוך בצמי כעמך בסוסי בסוסיו:

מלכים ב ג ד
4. ופשע אדום מתחת יד יהודה עד היום הנה אז תפשע לבנה בעת ההיא: מלכים ב ח כב
5. דבר אל בני ישראל לאמר נפש בי תחטא בשגגה מכל מצות יי אשר לא תעשיה ופשע מאתח מתוה:

ויקרא ד ב
6. וזב רשעים תועבה אף בי בזהב וביאנא: משלי כא כז

רבינו חננאל

קיי' למזבח כבנות שבע שהן האני חיותות לאדם שאוכלין אותן בקינות סעודה: דרש רב חננן ב"ר חסדא אין מקיצין בעלות העוף כדרב שימי דאמר מותרות לעלות נדבת צבור אזלי ואין עוף בקרבנות צבור: ואף שמואל סבר לאת דאמר ר' יוחנן דאמר רב יהודה אמר שמואל קרבנות צבור סכין מושכתן למה שוק: כלומר לב ב"ד מתנה עליהן ואין נקבעין בזבח ידוע אלא בשעת שחיטתן. שעד זמן השחיטה אע"פ שאמר עליהן כל הם תמידין רשאין לשחטן לשום זבח אחר שכן מתנה עליהם לב ב"ד שאם ירצו להקריבם לשם זבח אחר יושטן. תניא תניא הכי כר' יוחנן דאמר תמידין שלא הוצרכו לצבור לדברי ר' שמעון אין נפדין תמידין. דתניא מודה [ירוש'] בשעיר שלא קרב בר"ח יקרב ברגל ושלח קרב ברגל זה יקרב ברגל אחר שחתלתו לא בא אלא לכפר על מזבח החיצון תנא לא הוקדש אלא לכפר על מזבח החיצון: מתני' על שאר עבירות שבותרה כו. תרצה רב יהודה למתני הכי עבירות הקלות עשה ולא תעשה. והחמורות שהן כריתות ומיתות ב"ד בין שעשאן בשגגה בין שעשאן במזיד. ואותן שנודע לו ספיקן בין לא נודע לו:

כבנות שוה לאדם. משמע שהן טובות וזקרא נמי כתיב

(בראשית א) כי טוב העץ למאכל והיינו צנות שוה

כדמשמע צבראשית רבה כי גרמו שוהה לאדם א"י צנות שבע

שגרמו ז' ימי אצילות וקשה לר"ת

משמע דלא חוו לאכילה כל כך דקתני גבי שביעית הוסיפו עליהן אלכסוסין ואינטרוצולין מוכסוסין וצנות שוה אזל מעיקרא לא היה צוה שביעית משמע דגריעי ומירן ר"ת דלאו משום דגריעי אלא ששינו במס' שביעית (פ"ה מ"א) צנות שוה שביעית שלהן שניה שעושין לג' שנים וכשהפרי נחנט שביעית אינו נגמר עד שנה שניה של שמיני' והשתא מעיקרא סבור דלולין בתר לקיטה וצסוף סבור דלולין בתר חנטה ועוד תיזן ר"ת דגרס כפ"ק דע"י (סס) מוכסוסין צנות שוה בלא וי"ו ופרי אחת הוא והוא גרוע ואינו אותו ששמו צנות שוה גרידא וכן משמע כפ"ק דזכורות (דף מ. וסס) דשנים הס דהא אמר האזכ והארי לג' שנים וכנגדן צבנות שוה נחש לו' שנים ולאותו רשע לא מלינו שום חצר וי"א מוכסוסין צנות שוה ומיחו בפרק כילד מצרכין (גרות דף מ:) משמע דצנות שוה הן גרועין שלא נחשדו עליהן עמי הארץ דחשיב להו' גבי קלין שדממאי ושמא פרי הוא שגדל ציערים כמו עוזרדין דחשיב צהדיהו ולפי שמאי' להן מן ההפקר לא נחשדו שלא לעשר הגדל צגגותיהן וצפרדסותיהן ולא מפני שהוא גרוע: **הא** בורכא. תימה

היי ס"ד דמקלין בעוף האמר ה"ז מדרש דרש יהודיע הכהן שמומר חטאת ומותר אשם יהא לנדבת עולה משום דכתיב (ויקרא ה) לה' לכהן אחיו דבר שהוא לה' ולכהן הוי אומר זה עולה שצטר עולה כולה לה' והגמיה והעור לכהן ובעוף אין לכהן חלק בו וי"ל דהתם צמותר מעות כגון הפריש מעות לחטאת ואשם כדכתיב (מלכים ב ג) כסף אשם כסף חטאת והכא כשתותר גוף אשם: **ואין** עוף בצבור. (ט) משום דכתיב ציה נפש דמשמע ציחד דוקא וא"ת והאמר צפ' טרף צקלפי (יומא דף מא: וסס) אי זנן פרידה אחת אי עולה זנן עולה אזלא לנדבה וי"ל דאין לקנות עוף צמעות שמתותר אך אם כבר בא עוף לפנינו מקליס

צו * דמה יעשה ממנו [נוע"ע תוס' תמורה כג: ד"ה וששה]: **ואף** שמואל סבר דה. פי' כקונטרס להא דלמר דלר"ש מקלין צנה המוצא דלמר שמואל סכין מושכתן פי' סכין השוחטת

סחם מושכתן לקרבן שהופרשו מתחלה לכך כגון עולת תמיד

לעולת קיץ אע"פ שאין זה אותו קרבן עצמו כיון דמעיקרא עולה

והשתא עולה וקשה דכפ"ק דזבחים (דף ג. וסס) מוכח דמילתא דשמואל כרבנן דר"ש דאית לה התם מקראי:

צסמון תניא נמי הכי קשה דמתני' ה"ל לאיתויי וגראה כפירוש הערוך(ט) דפי' סכין מושכתן למה שהם אס תמידים אס מוכספין סכין

מושכתן להיות כן דטרס משכן לסכין אין לומר אחי תמיד אחי מוסף אלא תלויין ועומדין בתנאי' לצ צ"ד דאף ע"פ שאמרו שהן

תמידים אס ירצו להקריצן לשם זבח אחר רשאין לפי שזומן שמשך זה סכין לשחיטת תמיד הרי הוא תמיד ואס למוסף מוסף והוי

סייעתא לר' יוחנן דלמר תמידין שלא הוצרכו לצבור לדברי רבנן נפדין תמימים שהרי עדיין לא משכן לסכין(ט) ול"ג תניא נמי הכי

אלא תניא וי"מ תניא נמי הכי אדרב שמואל דר רב יצחק דלמר מודה ר"ש צשעירי חטאת שאין מקליץ בגופן דקתני אס לא קרב

צרגל כלומר צפסח יקרב צר"ח כו' ואס לא קרב ציוה"כ יקרב צרגל פירוש צסוכות ואס לא קרב צרגל זה של סוכות יקרב צרגל

אחר היינו שמיני עגרת שהוא רגל צפני עצמו אזל טפי מרגל אחר דהיינו צפסח הצא לא מני' לאקרובי לגופיה דה"ל תרומה ישנה

ולא להקין צגופו לפי שמתחלתו לא הוקדש אלא לכפר על מוצח החיצון כלומר לכפר צחטאת ואי"א לשנותן צנדבה אלמא אין מקליץ

צגופן אלא צדמיהן אזל קשה דלמאי נטר עד הכא לכפר על מוצח החיצון כלומר לכפר צחטאת ואי"א לשנותן צנדבה אלמא אין מקליץ

אע"ג צדמתני' מפרש משום דצאין לכפר על טומאת מקדש וקדשיו תרמי צעין מקדש וקדשיו ומוצח החיצון לאפקוי שעיר הפנימי

ואע"ג דמשמע לעיל דאי' לאו משום גזירה אטו לפני כפרה היו מקליץ אפילו צמותר חטאת הפנימית היינו משום דהכי גמירי דמותר

חטאת צבור לעולה: **ויער** ודון **טומאת** מקדש וקדשיו. אין זה צ' כפרות אלא מה שקרבן אחר מכפר כדפ"ל (א) א"נ כפרה אחת

לשוגג ואחת למזיד: **לא** זו משם עד שמוחלי' לו. ואף על גב דתנן צממני' צפרק צתרא דיומא (דף פה: וסס) על עשה ועל לא

תעשה תשובה מכפרת ואמר נמי צמס' חגיגה (דף ה.) כל העושה דבר ומתחרט מוחלין לו מיד אפי' צשאר עבירות אינה מחילה

גמורה אלא שמקלין לו הדין אזל צמאות עשה מוחלין לגמרי:

שבועות שתיים פרק ראשון שבועות

קיץ צננות שוה למוצח. כאלס שמציא צקינות סעודה מיני מתקפה

והוא לשון קיץ כדכתיב (שמואל ב טז) הלחם והקין ללכול

לנערים: **וכל דבש**. וכל מיני פירות האילן ככלל: **אין מקליץ** **צועלת העוף**. אין לוקחין צדמי הנדבה עולת העוף: **הא בורכא**.

דבר הצדוי מן הלצ דמנא לך הא:

לנדבה צבור אונא. כדרבנן דפליגי עליה דר"א: **ואין עולם העוף**

צצבור. דתניא צת"כ (י) והקריב מן המורים (י) היחיד מציא עוף ואין הצבור

מציאין עוף: **לשא דר' יוחנן**. דלמר לעיל(ט) תמידין שלא הוצרכו לר"ש דלית

ליה לצ צ"ד מתנה מקליץ צהן את המוצח צגופן ואין לריכין רעיה:

סכין מושכתן למה שסן. סכין השוחטן סחם מושכתן לקרבן שהופרש מתחלה

לכך ואפילו אין זה אותו קרבן עצמו וכגון עולת תמיד עולה לקין אס

אינו רחוי לתמיד: **מודה ר"ש כו'**. ומסקנא דטעמא דמתחלתו לא בא

אלא לכפר על מוצח החיצון אלמא אהא הוא דקפדינא שיקרב על מוצח

החיצון לכפר מקצת דבר שהוקדש לו חטאת דעומאת מקדש תקרב

לטומאת מקדש ואע"פ שאין כפרתן שוה ה"נ לעולה שהוקדש לעולה

יקרב: **וכפר על הקדש**. צשעיר הפנימי כתיב: **היינו קלות היינו עשה**

ולא תעשה. כלומר הי ניהו קלות עשה ולא תעשה אמאי תני להו

תרמי: **היינו וזונוס היינו הודע**. קס"ד הודע שידע ועשה דהיינו

מזיד דהא ליכא ליימר הודע שנודעה לו שגגתו כדפרישין ליה

צכל דוכתי דא"כ הוה ליה חטאות ואשמות ודאין ותנן צמס' כריתות (דף כה.) חייצי חטאות ואשמות ודאין

שעבר עליהן ויה"כ חייצין להציא אחר ויה"כ: **אמר רב יהודה כו'**. סיפא

דמתניתין מפרשא ליה לרישא וכולהו פירוש דקלות וחמורות הוא: צין

כשעשאן צשוגג. האי שוגג דהכא ליכא לפירושי אלא צדבר שאין שגגתו

חטאת אלא אשם תלוי כגון אכל אחת משמי חסיות אחת של חלב

ואחת של שומן ואינו יודע אחי אכל י': צין **שנודע** לו **ספיקן**. שנודע

לו שצא לידי ספק חלב: צין **שלא נודע** לו. לפני ויה"כ שאכל ספק חלב

אין לריץ להציא אחר ויה"כ אשם תלוי והכי נמי תנן צכריתות (סס)

חייצי אשמות תלויין שעבר עליהן ציח"כ פטורין וליף לה התם מקראי: **האי עשה**. דמכפר עליה ויה"כ: ס"ד

אי דלא עשה טשונבה. שאינו מוהא על חטאו: **הא כתיב וזה רשעים טועבה**. והיכי מכפר עליה קרבן ויה"כ: **ואי דעבד טשונבה**. למא לי ויה"כ

כל יומא נמי תשובה מכפרא עליה דתניא לא זו משם עד שמוחלין לו: צעומד

דרגס צסמון תניא נמי הכי קשה דמתני' ה"ל לאיתויי וגראה כפירוש הערוך(ט) דפי' סכין מושכתן למה שהם אס תמידים אס מוכספין סכין

מושכתן להיות כן דטרס משכן לסכין אין לומר אחי תמיד אחי מוסף אלא תלויין ועומדין בתנאי' לצ צ"ד דאף ע"פ שאמרו שהן

תמידים אס ירצו להקריצן לשם זבח אחר רשאין לפי שזומן שמשך זה סכין לשחיטת תמיד הרי הוא תמיד ואס למוסף מוסף והוי

סייעתא לר' יוחנן דלמר תמידין שלא הוצרכו לצבור לדברי רבנן נפדין תמימים שהרי עדיין לא משכן לסכין(ט) ול"ג תניא נמי הכי

אלא תניא וי"מ תניא נמי הכי אדרב שמואל דר רב יצחק דלמר מודה ר"ש צשעירי חטאת שאין מקליץ בגופן דקתני אס לא קרב

צרגל כלומר צפסח יקרב צר"ח כו' ואס לא קרב ציוה"כ יקרב צרגל פירוש צסוכות ואס לא קרב צרגל זה של סוכות יקרב צרגל

אחר היינו שמיני עגרת שהוא רגל צפני עצמו אזל טפי מרגל אחר דהיינו צפסח הצא לא מני' לאקרובי לגופיה דה"ל תרומה ישנה

ולא להקין צגופו לפי שמתחלתו לא הוקדש אלא לכפר על מוצח החיצון כלומר לכפר צחטאת ואי"א לשנותן צנדבה אלמא אין מקליץ

צגופן אלא צדמיהן אזל קשה דלמאי נטר עד הכא לכפר על מוצח החיצון כלומר לכפר צחטאת ואי"א לשנותן צנדבה אלמא אין מקליץ

אע"ג צדמתני' מפרש משום דצאין לכפר על טומאת מקדש וקדשיו תרמי צעין מקדש וקדשיו ומוצח החיצון לאפקוי שעיר הפנימי

ואע"ג דמשמע לעיל דאי' לאו משום גזירה אטו לפני כפרה היו מקליץ אפילו צמותר חטאת הפנימית היינו משום דהכי גמירי דמותר

חטאת צבור לעולה: **ויער** ודון **טומאת** מקדש וקדשיו. אין זה צ' כפרות אלא מה שקרבן אחר מכפר כדפ"ל (א) א"נ כפרה אחת

לשוגג ואחת למזיד: **לא** זו משם עד שמוחלי' לו. ואף על גב דתנן צממני' צפרק צתרא דיומא (דף פה: וסס) על עשה ועל לא

תעשה תשובה מכפרת ואמר נמי צמס' חגיגה (דף ה.) כל העושה דבר ומתחרט מוחלין לו מיד אפי' צשאר עבירות אינה מחילה

גמורה אלא שמקלין לו הדין אזל צמאות עשה מוחלין לגמרי:

מסורת הש"ס

(א) [וחלין פח: ע"ש צפי רש"י כתובות כג: ע"ש

ובפי' רש"ין, (ב) וזכיס ו: (ג) רש"י מ"ז, (ד) [וימא לו:], (ה) [וימא פו. וזכיס ו:],

(ו) [ויקרא פרשה ו], (ז) [ויקרא א, ח] (ח) [ג"ל

והקריב מן המורים את קרבנו היחיד וכו' ועי' רש"י

מנחות ה. ד"ה מנחת העומר וכו' עופות אין צאין צצבור

כת"י גבי נדבת העוף קריבו והקריב היחיד מציא עוף ולא

הצבור. עכ"ל, (ט) [דף ב:], (י) [כריתות יח, ב] [בדמאי

פ"א מ"א, ח] (י) [שקלים פ"ו מ"ו וזכיס קג. ובתמורה כג: ע"ז, (ט) [תרי ממיה הא

דמנעו אי"ע ממדרש חכמים להדיא כת"כ כמו שהציא

רש"י הכא ד"ה אין ואין עולת ועוד דלא נמאא צסוס קרא

גבי עולת עוף מדבה חייב נפש ועצ"ג וע"ע מנחות קד:

הכל צאין צשותפות לא סליק הכמוז אלא מנחה דכתיב צה

נפש ומוס' ד"ה מה וע"ע חטופות וזכיס ח: ד"ה נפש וי"ל רש"י ויקרא ב' פסוק

א' לא נאמר נפש בכל קרבנות נדבה אלא צמנחה וכו' לכן

נראה דכן צ"ל ואין עוף צצבור אלא צשותפות ולא

משום דכתיב ציה נפש דמשמע ציחד דוקא וכו' ויכונת תוס' דלהכי נקטו ואין

עוף צצבור דוקא צצבור הוא דלא אחי משום דמקרבטו

ממעטיין המתחבר והיינו צצור ולית מיעוטי למעט

שחטפות אכל גבי מנחה דכתיב תרי מיעוטי דהיינו

קריבו וגס כתיב ציה נפש ממעטיין נמי שחטפות דלא

מיימי מנחה אמנס צלמי הגי' ה' דכרי חטופות הללו

קטין להולמן חממת מרי ממהיות שכתמי למעלה,

(ג) [עניך משך, ח] [עכ"ל,]

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה ועל כו' כדפ"ל צ"צ בדף ז ע"צ

דג"ה יט לו:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה ואין וכו' דמה יעשה פסגו. עיין מיד דף

כו ע"א תוס' ד"ה וז"ת:

מוסף רש"י

בורכא. דבר שאינו הגון (כתובות סג.) לו: איט

עיקר, לשון צור [וחולין אלו המורדים.

העושה להכעיס (יומא ד:), מלך מואב פשע בי.

מרד בי (שם). אז תפשע לבנה. מרדו יושבי לבנה

על מלך יהודה (שם).

צעומד